입건전조사사건 처리에 관한 규칙

<중대범죄수사청 예규 제40호, 2026. 10. 28. 제정>

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

제1장 총칙

제1조(목적)

이 규칙은 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 "수사준칙"이라 한다) 제16조제3항 및 「중대범죄수사청 사건사무규칙」(이하 "사건사무규칙"이라 한다) 제6조부터 제9조까지에서 정한 입건전조사에 관하여 필요한 세부 절차를 규정함으로써 입건전조사 사무의 적정한 운영을 도모하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의)

이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "입건전조사"란 범죄를 의심할 만한 정황이 있어 수사 개시 여부를 결정하기 위한 사실관계의 확인 등의 조사를 말한다.
2. "입건전조사사건"이란 사건사무규칙 제6조에 따라 수리한 사건을 말한다.
3. "사건관계인"이란 피혐의자와 그 밖의 피해자 · 참고인 등을 말한다.
4. "수사부서장"이란 입건전조사사건을 배당받은 수사관이 소속된 과 또는 이에 준하는 부서의 장을 말한다.

제3조(입건전조사의 원칙)

① 수사관은 입건전조사를 하는 경우 사건관계인의 인권보호에 유의해야 한다.

② 수사관은 신속 · 공정하게 입건전조사를 진행해야 하며, 관련 혐의 및 사건관계인의 정보가 정당한 사유 없이 외부로 유출되거나 공개되지 않도록 해야 한다.

③ 입건전조사는 임의적인 방법으로 하는 것을 원칙으로 하고, 대물적 강제 조치를 하는 경우에는 법률에서 정한 바에 따라 필요 최소한의 범위에서 남용되지 않도록

유의해야 한다.

④ 수사관은 입건전조사를 이유로 해당 혐의와 관련 없는 사항을 조사하거나 입건전조사를 부당하게 장기화해서는 안 된다.

제2장 입건전조사의 착수

제4조(입건전조사사건의 구분)

입건전조사사건은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 진정사건: 진정인 · 탄원인 등 민원인(이하 "진정인등"이라 한다)으로부터 범죄를 의심할 만한 정황이 있는 사항이 포함된 서류를 접수한 사건(사건사무규칙 제6조제1호)
2. 지시사건: 중대범죄수사청장이 지방중대범죄수사청장에게 범죄혐의에 대한 조사 또는 보고를 명한 사건(사건사무규칙 제6조제2호)
3. 의뢰 · 통보사건: 관계 법령에 따라 다른 기관으로부터 수사를 의뢰받은 사건으로서 수사 개시 여부의 판단이 필요한 사건 또는 「형사소송법」 제197조의5에 따라 다른 수사기관의 장이 소속 공무원의 범죄 혐의를 통보한 사건(사건사무규칙 제6조제3호 · 제4호)
4. 첩보사건: 범죄에 관한 언론 보도나 인터넷 등 정보통신망의 게시물, 익명의 신고 또는 제보, 첩보의 입수 등으로 범죄의 존재 여부를 확인할 필요가 있는 사건(사건사무규칙 제6조제5호)
5. 요청사건: 「형사소송법」 제245조의9제1항에 따른 검사의 수사 요청이 있는 사건(사건사무규칙 제6조제6호)

제5조(입건전조사사건의 수리 및 보고)

① 입건전조사사건의 수리 절차는 사건사무규칙 제7조에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 수사관이 직접 입수한 첩보에 따른 첩보사건은 제6조에 따라 착수지휘를 받은 후 사건사무담당직원에게 수리를 요청하여 수리한다.

③ 입건전조사사건을 배당받은 수사관은 수사 단서로서 조사할 가치가 있다고 판단하는 사건에 대하여는 수사부서장에게 보고해야 한다. 다만, 첩보사건은 제6조제1항에 따른 착수보고로 이를 갈음한다.

④ 공소청 등 다른 기관으로부터 이첩되거나 이송된 진정 · 탄원 등의 서류에 범죄를 의심할 만한 정황이 있는 경우에는 사건사무규칙 제6조제1호에 따라 수리한다. 이 경우 원래 사건의 진정인등을 진정인등으로 본다.

제6조(첩보사건의 착수)

① 수사관은 첩보사건의 입건전조사에 착수하려는 경우(이미 수리된 첩보사건을 배당받은 경우를 포함한다) 별지 제1호서식의 입건전조사 착수보고서를 작성하여 수사부서장을 거쳐 소속 청의 장에게 보고하고 지휘를 받아야 한다.

② 소속 청의 장은 제1항에 따른 보고를 받은 경우 수사 단서로서 조사할 가치가 있는지를 판단하여 착수 여부를 지휘한다. 소속 청의 장이 직접 착수를 지휘하는 경우에는 별지 제2호서식의 입건전조사 착수지휘서에 따른다.

제7조(이송 · 이첩) 수사관은 해당사건이 다른 지방중대범죄수사청 또는 다른 수사기관에서 입건전조사를 할 필요가 있거나 다른 수사기관이 수사하는 것이 적절하다고 판단될 때에는 사건사무규칙 제8조제1항제3호 및 제4항에 따라 이송하거나 사건사무규칙 제112조에 따라 이첩한다.

제3장 입건전조사의 진행

제8조(조사의 방법 등)

① 입건전조사의 출석요구, 조서 · 진술서의 작성 등 구체적인 조사 방법과 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 않는 범위에서 사건사무규칙 제3편제2장(임의수사)을 준용하고, 대물적 강제 조치(사람의 신체, 주거, 관리하는 건조물, 자동차, 선박, 항공기 또는 점유하는 방실에 대한 압수 · 수색 또는 검증은 제외한다)에 관하여는 같은 편 제3장(강제수사)의 해당 규정을 준용한다.

② 수사관은 입건전조사 중 수사준칙 제16조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에 착수하는 경우에는 같은 항 후단에 따라 해당 사건을 즉시 입건해야 한다.

제9조(진행상황 통지)

① 수사관은 제4조제1호의 진정사건에 대해서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 7일 이내에 진정인등 또는 그 법정대리인(진정인등이 사망한 경우에는 그 배우자 · 직계친족 · 형제자매를 포함한다. 이하 "통지대상자"라 한다)에게 입건전조사 진행상황을 통지해야 한다. 다만, 통지대상자의 연락처를 모르거나 소재가 확인되지 않으면 연락처나 소재를 알게 된 날부터 7일 이내에 통지해야 한다.

1. 입건전조사사건을 수리한 날
2. 제1호에 따라 수리한 날부터 3개월이 지난 날
3. 제2호에 따른 통지를 한 날로부터 매 2개월이 지난 날

② 제1항에 따른 통지의 방법, 통지서의 편철 및 통지의 생략에 관하여는 사건사무규칙 제16조제2항부터 제4항까지를 준용한다. 이 경우 "고소인등"은 "통지대상자"로, "수사진행상황 통지서"는 별지 제3호서식의 "입건전조사 진행상황 통지서"로, "수사보고서"는 "입건전조사보고서"로 본다.

제10조(진행상황 보고 및 점검)

① 수사관은 입건전조사 기간이 3개월을 초과하는 경우 혐의사실, 적용법조, 조사진행상황, 향후 조사계획이 기재된 입건전조사 진행상황 보고서를 작성하여 수사부서장에게 보고해야 한다.

② 요청사건의 경우 수사준칙 제65조의2 제2항에 따라 특별한 사정이 없으면 위 기간(수사절차로 전환된 경우 해당 기간을 포함한다)이 3개월을 초과하지 않도록 하여야 한다.

제4장 입건전조사의 종결 등

제11조(수사절차로의 전환)

수사관은 입건전조사 과정에서 범죄혐의가 있다고 판단될 때에는 지체 없이 사건사무규칙 제8조제2항에 따른 범죄인지서를 작성하여 수사부서장의 지휘를 받아 수사를 개시해야 한다.

제12조(조사기간 및 불입건 결정 지휘)

① 수사부서장은 입건전조사에 착수한 날(첩보사건 외의 사건은 사건사무규칙 제7조에 따라 수리한 날을 말한다)부터 6개월이 지날 때까지 수사절차로 전환하지 않은 사건에 대해서는 사건사무규칙 제8조제1항제2호에 따른 불입건 결정을 하도록 지휘해야 한다.

② 수사부서장은 제1항에도 불구하고 다수의 사건관계인 조사, 관련 자료의 추가 확보·분석, 외부 전문기관 감정 등 계속 조사가 필요한 사유가 소명된 경우에는 6개월의 범위에서 조사기간을 연장할 수 있다. 이 경우 그 사유를 기재한 서류를 사건기록에 편철한다.

제13조(결정 및 결과 통지)

① 입건전조사사건의 결정과 그 결과의 통지는 사건사무규칙 제8조 및 제9조에 따른다.

② 사건사무규칙 제9조제1항·제2항에 따른 통지의 방법과 통지서의 편철에 관하여는 같은 규칙 제90조제2항 및 제5항을 준용한다.

제14조(기록의 관리)

① 제11조에 따라 수사를 개시한 입건전조사사건의 기록은 해당 수사기록에 합쳐 편철한다. 다만, 입건전조사사건 중 일부에 대해서만 수사를 개시한 경우에는 그 일부 기록만을 수사기록에 합쳐 편철하고 나머지 기록은 입건전조사 기록으로 분리하여 보존할 수 있으며, 필요한 경우 사본으로 보존할 수 있다.

② 불입건 결정을 한 입건전조사사건 기록의 편철은 사건사무규칙 제8조제3항에 따른다.

제5장 보 칙

제15조(유효기간)

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제40호, 2026. 10. 28.>

제1조(시행일)

이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례)

이 규칙은 이 규칙 시행 당시 입건전조사 중인 사건에도 적용한다

[별지 제1호] 입건전조사 착수보고서

[별지 제2호] 입건전조사 착수지휘서

[별지 제3호] 입건전조사 진행상황 통지서

[별지 제1호서식]

○○지방중대범죄수사청

제 호 년 월 일

수 신 ○○지방중대범죄수사청장

제 목 **입건전조사 착수 보고**

다음 사람에 대하여 조사하고자 하니 지휘바랍니다.

1. 조사대상자

성 명 주민등록번호

주 소

2. 조사할 사항

(별지 사용 가능)

3. 조사가 필요한 이유(범죄첩보 등 관련자료 첨부)

○○국 ○○과 직급 ○급 수사관 ○ ○ ○ (서명)

수사부서장 의견	직급 ○ ○ ○ (서명)

지 휘 사 항

(조사착수 여부, 조사의 방식, 기타 주의사항 등 지휘사항 기재)

년 월 일

소속 청의 장(전결권자) 직급 (서명)

[별지 제2호서식]

○○지방중대범죄수사청

제 호 년 월 일

수 신 ○○국 ○○과 수사관 ○○○

제 목 **입건전조사 착수 지휘**

다음과 같이 조사를 지휘합니다.

1. 조사대상자

성 명 주민등록번호

주 소

2. 조사할 사항

(별지 사용 가능)

3. 조사가 필요한 이유(범죄첩보 등 관련자료 첨부)

4. 조사방식

5. 기타 주의사항 등

소속 청의 장(전결권자) 직급 (서명)

[별지 제3호서식]

입건전조사 진행상황 통지서

<table>
<tr><td colspan="4">○○지방중대범죄수사청(중대범죄수사청)</td></tr>
<tr><td colspan="2">제 호</td><td colspan="2">20 . . .</td></tr>
<tr><td>수 신</td><td colspan="3">○○○ 귀하</td></tr>
<tr><td>제 목</td><td colspan="3">입건전조사 진행상황 통지</td></tr>
<tr><td colspan="4">귀하와 관련된 입건전조사사건의 진행상황을 다음과 같이 알려드립니다.</td></tr>
<tr><td>사건번호</td><td></td><td>수리일</td><td></td></tr>
<tr><td>피혐의자</td><td></td><td>담당 부서</td><td></td></tr>
<tr><td>통지 사유</td><td colspan="3">□ 수리 □ 수리 후 3개월 경과 □ 그 후 ○개월 경과</td></tr>
<tr><td>주요
진행상황</td><td colspan="3">(현재 진행 사항과 공개할 수 있는 범위의 향후 조사 계획)</td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 안내
1. 입건전조사 결과 불입건 결정을 하는 경우 결정일부터 7일 이내에 그 결과를 알려드립니다.
2. 입건전조사가 적정성 또는 적법성을 현저하게 갖추지 못하였다고 판단하는 경우 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」 제44조에 따라 이 사건을 조사하는 청에 수사심의를 신청할 수 있습니다.
3. 문의: ○○국 ○○과 수사관 ○○○ (전화:)</td></tr>
<tr><td colspan="4">○○지방중대범죄수사청장</td></tr>
</table>